



გადასახადების ადმინისტრირების და აუდიტის ფორმები საქართველოში

რეზიუმე

ოთარ ბავაშელი

სტუ-ს დოქტორანტი

E-mail: otogavasheli@gmail.com

განხილულია საგადასახადო ადმინისტრირების ფორმები საქართველოში. შესწავლილია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული აუდიტის ეტაპები და ფორმები. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, გადასახადების ადმინისტრირება წარმოადგენს გადასახადების გამოანგარიშებასთან, გადახდასთან და დეკლარირებასთან, საგადასახადო კონტროლთან, აგრეთვე გადასახადის გადამხდელთა აღრიცხვასთან, ინფორმირებასთან და საგადასახადო ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ფორმების, მეთოდებისა და წესების ერთობლიობას, რომლებსაც საგადასახადო ორგანოები ახორციელებენ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში. საქართველოში გადასახადების ადმინისტრირების პროცესს ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური, მის შემადგენლობაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების მეშვეობით. ქვეყანაში საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესი ეფუძნება სხვადასხვა ნორმებისა და პრინციპების ერთიანობას, რომლებიც ქმნიან საგადასახადო სამართალს და ამასთანავე წარმოადგენენ ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის შემადგენელ ნაწილს. აღნიშნული პრინციპებია: გადასახადების დაწესებისა და შემოღების პრინციპი; უკუქმედების ძალის უარყოფის პრინციპი; კანონის უზენაესობის პრინციპი; საგადასახადო ტვირთის დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპი; საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, საგადასახადო აუდიტი შესაძლოა იყოს კამერალური და გასვლითი. კამერალური საგადასახადო აუდიტი ტარდება გადასახადის გადამხდელის ობიექტზე გაუსვლელად სააღრიცხვო დოკუმენტაციის და გადასახადის გადამხდელისგან მიღებული ახსნა-განმარტების საფუძველზე. გასვლითი საგადასახადო აუდიტი ტარდება გადასახადის გადამხდელის ობიექტზე. აუდიტი შესაძლებელია განხორციელდეს სრული ან თემატური სახით.

საკვანძო სიტყვები: Tax administration - საგადასახადო ადმინისტრირება; Tax authorities - საგადასახადო ორგანო; Tax audit - საგადასახადო აუდიტი; Desk audit - კამერალური აუდიტი; Field audit - გასვლითი აუდიტი.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, გადასახადების ადმინისტრირება წარმოადგენს გადასახადების გამოანგარიშებასთან, გადახდასთან და დეკლარირებასთან, საგადასახადო კონტროლთან, აგრეთვე გადასახადის გადამხდელთა აღრიცხვასთან, ინფორმირებასთან და საგადასახადო ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ფორმების, მეთოდებისა და წესების ერთობლიობას, რომლებსაც საგადასახადო ორგანოები ახორციელებენ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში.

საქართველოში გადასახადების ადმინისტრირების პროცესს ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური, მის შემადგენლობაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების მეშვეობით.

ქვეყანაში საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესი ეფუძნება სხვადასხვა ნორმებისა და პრინციპების ერთიანობას, რომლებიც ქმნიან საგადასახადო სამართალს და ამასთანავე წარმოადგენენ ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის შემადგენელ ნაწილს. აღნიშნული პრინციპებია: გადასახადების დაწესებისა და შემოღების პრინციპი; უკუქმედების ძალის უარყოფის პრინციპი; კანონის უზენაესობის პრინციპი; საგადასახადო ტვირთის დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპი;

გადასახადების ადმინისტრირების თანამედროვე სისტემის ძირითად მიმართულებას მხოლოდ გადასახადების შეგროვება არ წარმოადგენს. მისი მიზანია, შექმნას გარემო, სადაც გაიზრდება გადასახადის გადამხდელის მზადყოფნა, ნებაყოფლობით შეასრულოს საგადასახადო ვალდებულება. ამ კონტექსტში ადმინისტრირების ძირითადი ფუნქციებია: ა) საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების გაკონტროლება და სამართალდარღვევათა აღმოფხვრა; ბ) გადასახადის გადამხდელის მომსახურება და ინფორმირება, რათა მათ თავიანთი საგადასახადო ვალდებულებები მარტივად, ზედმეტი სირთულეების გარეშე შეასრულონ.



საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, საგადასახადო აუდიტი შესაძლოა იყოს კამერალური და გასვლითი.

კამერალური საგადასახადო აუდიტი ტარდება გადასახადის გადამხდელის ობიექტზე გაუსვლელად სააღრიცხვო დოკუმენტაციის და გადასახადის გადამხდელისგან მიღებული ახსნა-განმარტების საფუძველზე.

გასვლითი საგადასახადო აუდიტი ტარდება გადასახადის გადამხდელის ობიექტზე. გასვლითი საგადასახადო აუდიტი შესაძლოა იყოს: ა) დაგეგმილი შემოწმება, როდესაც უნდა მოხდეს გადასახადის გადამხდელის გაფრთხილება შემოწმებამდე არანაკლებ 10 სამუშაო დღით ადრე. ბ) გადაუდებელი შემოწმება, სრულდება შეტყობინების გარეშე სპეციალური გარემოებების არსებობის გამო და ადგილი აქვს მხოლოდ სასამართლოს ნებართვის არსებობის შემთხვევაში.

შემოწმების პროგრამის ეფექტურობის ზრდა შესაძლოა, თუ განხორციელდება სხვადასხვა ტიპის აუდიტი და არა მხოლოდ სრული შემოწმება. ამისათვის საჭიროა, რომ საგადასახადო პროგრამაში, ცალკეული საკითხების სრული შემოწმების გარდა, შედიოდეს თემატური შემოწმებებიც. საკითხზე ორიენტირებული (თემატური) აუდიტი ეფუძნება არა უმეტეს ერთ გადასახადს და არა უმეტეს ერთ ან ორ საანგარიშო პერიოდს. ამ სახის მოკლევადიანი და მიზნობრივი შემოწმება რეკომენდებულია დღგ-ის, აქციზის ან საშემოსავლო გადასახადისთვის მაშინ, როცა სრული შემოწმება (რომელიც უკავშირდება ყველა გადასახადს და განისაზღვრება სამ წლამდე პერიოდით) შესაძლოა გაგრძელდეს რამდენიმე თვე. თემატური აუდიტი მოითხოვს ნაკლებ დროს (მაგალითად, დღგ-ზე ორიენტირებული სტანდარტული შემოწმება სრულდება ერთ ან ორ კვირაზე ნაკლებ დროში), საშუალებას იძლევა მოხდეს უფრო მეტი გადასახადის გადამხდელის დაფარვა და საგადასახადო ორგანოს ეხმარება იმ პირების გამოვლენაში, რომელთა მიმართაც უნდა განხორციელდეს სრული შემოწმება. ამ ტიპის შემოწმება, გარდა იმისა, რომ აქვს მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ფუნქცია, აადვილებს გადასახადის თანხების ამოღებას ისეთ სიტუაციებში, როდესაც ხელახალი დაბეგვრის თანხა მცირეა.

საგადასახადო აუდიტის ჩატარების მიმართ საგადასახადო კოდექსში მოცემულია შემდეგი მოთხოვნები:

ა) თუ შემოსავლების სამსახურმა უკვე განხორციელა პირის ეკონომიკური საქმიანო-

ბის რომელიმე საკითხის შემოწმება, იგი აღარ ამოწმებს გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკური საქმიანობის იგივე საკითხს იმავე წელს, გარდა იმ საკითხებისა, რომელთა მიხედვით პირი უკვე შემოწმებულ პერიოდზე შესწორებულ საგადასახადო დეკლარაციას წარადგენს ან თუ შემოსავლების სამსახური მოიპოვებს მოსამართლის ბრძანებას;

ბ) ბრძანება უნდა გასცეს უფლებამოსილმა პირმა კამერალურ შემოწმებამდე, მასში უნდა განისაზღვროს კონკრეტული შესამოწმებელი საკითხი;

გ) გასვლითი შემოწმება ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილების საფუძველზე. გადასახადის გადამხდელის წერილობითი გაფრთხილება უნდა მოხდეს შემოწმების დაწყებამდე არანაკლებ 10 სამუშაო დღით ადრე, ხოლო შემოწმება უნდა დაიწყოს გადასახადის გადამხდელისთვის შეტყობინების ჩაბარებიდან არა უგვიანეს 30 დღისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეტყობინება ძალადაკარგულად ჩაითვლება;

ე) გასვლითი საგადასახადო შემოწმება ზოგადად უნდა დასრულდეს სამი თვის ვადაში. შემოწმების ვადა შესაძლოა გაგრძელდეს 5 თვემდე, მაგრამ ამისთვის საჭიროა შემოსავლების სამსახურის უფროსის თანხმობა;

ვ) გადაუდებელი გასვლითი საგადასახადო შემოწმება ტარდება სასამართლოს ნებართვით, ასევე თუ დაკმაყოფილებულია სპეციალური მაღალი რისკის კრიტერიუმები;

ზ) შემოწმების დასასრულს აუდიტორი ადგენს აქტს, რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს მინიმალური საინფორმაციო სტანდარტები.

საგადასახადო ადმინისტრირებით გადასახადის გადამხდელის ფულადი რესურსების სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზების პროცესი მოიცავს შემდეგი სამართლებრივი ელემენტების ერთობლიობას.

საგადასახადო ადმინისტრირების სამართლებრივი ელემენტები:

" გადასახადის გადამხდელი/საგადასახადო აგენტი; დაბეგვრის ობიექტი; გადასახადის განაკვეთი; გადასახადისაგან გათავისუფლება; საგადასახადო პერიოდი; საგადასახადო დეკლარაცია; დეკლარირების ვადა/გადასახადის გადახდის ვადა; გადასახადის გადახდა; საბანკო დაწესებულებები.

გადასახადის გადამხდელი/საგადასახადო აგენტი - გადასახადის გადამხდელი ეს არის პირი (ფიზიკური, იურიდიული და სხვა წარმონაქმნი), რომელსაც აქვს საგადასახადო კოდექსით



დადგენილი გადასახადის გადახდის ვალდებულება, ამასთანავე იურიდიულად პასუხისმგებელია გადასახადის გადაუხდელობაზე.

საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივებისთვის და გადამხდელის ფულადი რესურსის ბიუჯეტში მობილიზებისთვის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საგადასახადო აგენტის ინსტიტუტი, რომელიც საგადასახადო მიზნებისათვის გათანაბრებულია გადასახადის გადამხდელთან და საგადასახადო კოდექსით დადგენილ შემთხვევაში და დადგენილი წესით ასრულებს გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებას. ამის ნათელი მაგალითია დამქირავებლის მიერ დაქირავებული პირისათვის ხელფასის გადახდისას გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების პროცესი. ასეთ შემთხვევაში კანონმდებელი საგადასახადო აგენტს ანიჭებს ვალდებულებას ხელფასის სახით განაცემზე ბიუჯეტში გადარიცხოს გადასახადი პირისათვის თანხის გადახდისთანავე.

დაბეგვრის ობიექტი საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესში წარმოადგენს მატერიალურ/არამატერიალურ სიკეთეს და სამართლებრივ საფუძველს, რომელიც წარმოშობს პირის საგადასახადო ვალდებულებას. იგი განსხვავდება გადასახადის სახეების მიხედვით და, საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს: დასაბეგრი შემოსავალი/მოგება, ქონება (მათ შორის მიწა), არაპირდაპირ გადასახადებთან დაკავშირებით - დასაბეგრი ოპერაცია, იმპორტი, ექსპორტი, დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაცია და საქონლის საბაჟო ღირებულება, საქმიანობის სახე (ფიქსირებულ გადასახადთან დაკავშირებით).

გადასახადის განაკვეთი - საქართველოში მოქმედი გადასახადების განაკვეთები დიფერენცირებულია დასაბეგრი ობიექტებიდან გამომდინარე. გადასახადების დღეს არსებული კლასიფიკაციით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში მოქმედებს: პროპორციული, პროგრესიული და ფიქსირებული განაკვეთები. პროგრესიული და პროპორციული განაკვეთის ნათელი დადასტურებაა ქონების გადასახადი, რომელიც რაღაც ეტაპზე მოიცავს ორივე კატეგორიას. ფიზიკური პირის დასაბეგრი ქონებაზე (გარდა მიწისა, სადაც განაკვეთი ადმინისტრაციულ - ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში მიწის კატეგორიის გათვალისწინებით ფიქსირებულია) გადასახადის წლიური განაკვეთი განსხვავებულია გადასახადის გადამხდელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვით.

საქართველოში ამჟამად მოქმედი საგადასახადო განაკვეთებია: საშემოსავლო გადასახადი - 20%; მოგების გადასახადი - 15%; დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%; აქციზი - განაკვეთი დიფერენცირებულია; საბაჟო გადასახადი - 5% ან 12%; ქონების გადასახადი - ქონების ღირებულების არაუმეტეს 1%

გადასახადისაგან გათავისუფლება - საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში საკმაოდ ფართოდაა წარმოდგენილი საგადასახადო შეღავათები. საგადასახადო შეღავათი გულისხმობს სხვა გადასახადის გადამხდელთან შედარებით ცალკეული კატეგორიის მეწარმეებისათვის მინიჭებულ უპირატესობას, კერძოდ, შესაძლებლობას გადაიხადონ გადასახადი ნაკლები ოდენობით ან გათავისუფლდნენ გადასახადის გადახდისაგან.

საგადასახადო პერიოდი წარმოადგენს დროის მონაკვეთს, რომლითაც განისაზღვრება პირის საგადასახადო ვალდებულება კონკრეტული გადასახადის მიხედვით. იგი შეიძლება იყოს კალენდარული თვე, კალენდარული წელი.

საგადასახადო დეკლარაცია - წარმოადგენს დოკუმენტს, რომლის საფუძველზე გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოში დეკლარირების ვადის გათვალისწინებით ახორციელებს ანგარიშგებას მის მიერ გადასახდელ გადასახადთან დაკავშირებით. წარდგენილი დეკლარაციის საფუძველზე საგადასახადო ორგანო გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ახორციელებს გადასახადის დარიცხვას.

დეკლარირების ვადა/გადასახადის გადახდის ვადა - საგადასახადო კანონმდებლობა, გადასახადის, აგრეთვე გადასახადის მიმდინარე გადასახდელის გადახდის ვადას ადგენს თითოეული გადასახადის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული არ არის გადასახადის გადახდის ვადა, მისი გადახდა ხორციელდება დეკლარაციის წარდგენისათვის დადგენილ ვადაში, ხოლო სხვა შემთხვევაში - საგადასახადო მოთხოვნის მიღებიდან 30 დღის ვადაში.

გადასახადის გადახდა - პირს საგადასახადო ვალდებულება ეკისრება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილ იმ გარემოებათა წარმოქმნის მომენტიდან, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადის გადახდას. გადასახადის გადახდის დღედ ითვლება გადასახადის თანხის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვის დღე, რომელსაც ახორციელებს გადასახადის გადამხდელი ან სხვა პირი.

საბანკო დაწესებულებები - გადასახადების



ადმინისტრირების პროცესში გადამხდელის სახსრების მიმღებისათვის (სახელმწიფო ბიუჯეტი) გადაცემისას მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საბანკო დაწესებულებები. საგადასახადო კოდექსი მათ აკისრებს მთელ რიგ ვალდებულებებს. კერძოდ, ისინი ვალდებული არიან შეასრულონ გადასახადის გადამხდელის საგადახდო დავალება გადასახადის გადახდის თაობაზე და საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალება საბანკო ანგარიშიდან გადასახადის თანხის ჩამოწერის თაობაზე არა უგვიანეს აღნიშ-

ნული დავალებ(ებ)ის მიღების დღის მომდევნო საოპერაციო დღისა შემდეგი თანამიმდევრობით: 1. საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალება; 2. გადასახადის გადამხდელის საგადახდო დავალება;

სახელმწიფო ბიუჯეტი საგადასახადო ადმინისტრირებით გადასახადის გადამხდელის ფულადი რესურსების მობილიზების პროცესის ბოლო ეტაპია, რომელშიც თანხის აკუმულირება ხორციელდება საბიუჯეტო შემოსულობების სახაზინო კოდების შესაბამისად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. როგავა ზ. გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი. - 2002. - 640 გვ.
2. ტერაშვილი ნ. საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკა. - 2006. - 701 გვ.
3. ურიდია გ. საგადასახადო აუდიტი. 2012, 337 გვ.;
4. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.
5. ვებ-გვერდები:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - <http://mof.ge/>

შემოსავლების სამსახური - <http://rs.ge/References>:

1. Rogava Z. Taxes, tax system and tax law. - 2002. - 640 p. (In Georgian)
2. Terrestashvili N. Tax and Customs Policy. - 2006. - 701 p. (In Georgian)
3. Uredia G. Tax audit. 2012, 337 pp (In Georgian)
4. Georgian Tax Code. 2011
5. websites: Ministry of finance of Georgia - <http://mof.ge/>
Revenue Service - <http://rs.ge/>

ADMINISTRATION OF TAXES AND AUDIT FORMS IN GEORGIA

OTAR GAVASHELI

Doctoral student of GTU

E-mail: otogavasheli@gmail.com

Summary

Tax administration forms are discussed in Georgia. Also studied Audit stages and forms which is specified by the tax legislation of Georgia. According to the Tax Code of Georgia, tax administration is a combination of taxes, payment and declaration, tax control, as well as the formulation of the forms, methods and rules related to the registration of taxpayers and the fulfillment of tax liabilities. Tax authorities also carry out tax enforcement legislation in Georgia. Tax administration process in Georgia is carried out by Ministry of Finance of Georgia, through the Legal Entity of Public Law - Revenue Service. The tax administration process in the country is based on the unity of different norms and principles that create tax law and constitute part of the legal system of the country. These principles are: Principle of taxation and introduction of taxes; The principle of rejection of the reflection force; Principle of rule of law; The principle of non-discrimination of tax charge; According to the Tax Code of Georgia, a tax audit may be a desk audit and a field audit. Desk audit concludes, without visiting taxpayer's place of activity, the consistence of the taxpayer's tax compliance with the requirements established by this Code, based on analysis of financial reports, tax returns, certificates, explanations, conclusions, calculations and other information available for the tax authority, also explanations and accounting documents. Field tax audit shall mean full or selective audit of documents related to calculation of taxes on the taxpayer's place of activity.